P U T U S A N

Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**Haryo Kuswanto;**
Tempat Lahir	:	Medan;
Umur / Tanggal Lahir	:	34 Tahun/ Minggu 25 Desember 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Brigjend Katamso Gg. Sepakat, Kel. Titi Kuning kec. Medan Johor Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H.,** para Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomr 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai-Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 482/Pid. Sus/2023 PN. Mdn tanggal 02 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 20 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 20 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa** : **HARYO KUSWANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *" **memiliki, menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan sabu dengan berat lebih dari lima gram** "* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2)) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** : **HARYO KUSWANTO** berupa Pidana Penjara masing- masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu bersih 5,50 (lima koma lima gram ***Dirampas untuk dimsunahkan***.

1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2881 AEZ

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang seringan – ringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HARYO KUSWANTO** pada hari selasa tanggal 07 Februari tahun 2023 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 , bertempat di Jalan suka cita Kelurahan titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kotamadya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan berat bersih 5,50 (lima koma lima puluh) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi pada hari selasa tanggal 07 Februari tahun 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saksi SORIMUDA SIREGAR , saksi ZEPRI NADAPDAP dan saksi HARYONO SUPRAPTO (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hokum Polrestabes Medan khususnya Jalan suka cita Kelurahan titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kotamadya Medan dan mendapat informasi tersebut saksi –saksi melakukan penyelidlikan dan kemudian ketika berada di tempat yang dimaksudkan tersebut saksi-saksi melaukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa **HARYO KUSWANTO** tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut saksi-saksi kemudiabn langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari dari tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa meneurut pengakuannya terdakwa awalnya di hubungi oleh seorang bernama TEMBONG yang meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di daerah yang dinamakan kampong karo di wilayah patumbak. .
- Bahwa terdakwa kemudian menemui seorang dengan panggilan OM (DPO) dan saat itu orang bernama OM tersebut menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip sabu dengan berat setelah ditimbang 5.5 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : /858/ NNF / II / 2023, 16 Februari 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka **HARYO KUSWANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **HARYO KUSWANTO** pada hari selasa tanggal 07 Februari tahun 2023 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 , bertempat di Jalan suka cita Kelurahan titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kotamadya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan berat bersih 5,50 (lima koma lima puluh) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi pada hari selasa tanggal 07 Februari tahun 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saksi SORIMUDA SIREGAR , saksi ZEPRI NADAPDAP dan saksi HARYONO SUPRAPTO (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hokum Polrestabes Medan khususnya Jalan suka cita Kelurahan titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kotamadya Medan dan mendapat informasi tersebut saksi –saksi melakukan penyelidlikan dan kemudian ketika berada di tempat yang dimaksudkan tersebut saksi-saksi melaukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa **HARYO KUSWANTO** tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut saksi-saksi kemudiabn langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari dari tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa meneurut pengakuannya terdakwa awalnya di hubungi oleh seorang bernama TEMBONG yang meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di daerah yang dinamakan kampong karo di wilayah patumbak. .
- Bahwa terdakwa kemudian menemui seorang dengan panggilan OM (DPO) dan saat itu orang bernama OM tersebut menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip sabu dengan berat setelah ditimbang 5.5 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : /858/ NNF / II / 2023, 16 Februari 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka **HARYO KUSWANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penununtut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Zepry Nadapdap** dibawah janji menurut agama kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Sat Res Narkoba Polresabes Medan;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada saat Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari informan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menginformasikan tentang seringnya terjadi peredaran gelap narkotika di Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan cara Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Haryono Suprapto menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor tepatnya di pinggir jalan umum anggota team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan sehingga dari genggaman tangan kiri Terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu yang kemudian setelah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 5,50 gr (lima koma lima puluh gram);
- Bahwa adapun barang bukti lain yang disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2881 AEZ warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Tembong untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Jalan Patumbak Kampung Karo dan disana Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil Om (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu atas petunjuk dari Tembong agar mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor;
- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali disuruh oleh Tembong namun Terdakwa belum menerima upah namun hanya ditunjukkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Haryono Suprapto,** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Sat Res Narkoba Polresabes Medan;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning, kec. Medan Johor tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi dari seorang informan yang memberitahukan tentang sering terjadinya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dengan cara Saksi bersama dengan saksi Zepry Nadapdap menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi yang telah diinformasikan tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya dipinggir jalan pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa didapat 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu yang kemudian setelah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu tersebut seberat 5,50 gr (lima koma lima puluh gram);
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2881 AEZ warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidaka ada ijin dan hak dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan *(a de charge)*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa berada di Jalan Tanjung Selamat Medan dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang biasa dipanggil Tembong dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Jalan Patumbak Kampung Karo;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil Om (DPO), dan kemudian Terdaka menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu seberat 5,50 gr (lima koma lima puluh gram);
- Bahwa kemudian atas petunjuk dari Tembok yang memberitahukan agat Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor Kota Medan dan agar Terdakwa memberikan narkotika tersebut kepada seseorang yang nantinya akan menghubungi Terdakwa dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kelokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2881 AEZ warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan pada saat hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh kedua orang tersebut yakni Para Saksi yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Para Saksi merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni oleh karena disuruh oleh Tembong untuk menjemput dan kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan apabil Terdakwa berhasil menjemput dan mengantarkan kembali narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa upah tersebut belum diperoleh oleh Terdakwa karena upah tersebut akan dipotong oleh Terdakwa dari hasil narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya akan ditransfer kepada Tembong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,50 gr (lima koma lima puluh gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2881 AEZ;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 858/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Riski Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 5,50 (lima koma lima nol) gram diduga milik terdaka Haryo Kuswanto, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 00077/09.00.00/2023 yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Agus Hidayat terhadap 1 (satu) bungkus klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) milik Haryo Kuswanto diketahui berat bersih 5,50 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dan bukti surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,50 gr (lima koma lima puluh gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 858/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2023 dan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 00077/09.00.00/2023 dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2881 AEZ warna hitam;
- Bahwa, benar penangkapan tersebut terjadi berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Para Saksi dari seorang informan sehingga untuk menindak lanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar menjadi pembeli sehingga Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, benar adapun tujuan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan oleh Terdakwa atas suruhan dari seorang laki-laki bernama Tembong yang mana awalnya Tembong menghubungi Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Jalan Patumbak Kampung Karo kemudian dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dengan panggilan Om (DPO) dan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,50 gr (lima koma lima puluh gram) tersebut kemudian atas suruhan Tembong, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan dan akan dihubungi oleh seseorang;
- Bahwa, benar apabila Terdakwa berhasil mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan Keuda Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotiga Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u>;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Haryo Kuswanto** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. <u>Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotiga Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;</u>

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini dimana Terdakwa tidak ada hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan suatu perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu ke pasal 184 Ayat (2) KUHAP , apa yang dimaksud unsur ***Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*** adalah telah diketahui umum bagaimana sebenarnya maksud / pengertian dari unsur tersebut, sehingga tidak perlu dibuktikan atau tidak perlu kami jelaskan atau kami uraikan lagi tentang maksud / pengertian dari unsur yang bersifat alternative tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative maka kami akan membuktikan unsur dari alternative tersebut, yakni unsur ***Memiliki, menyimpan, menguasai*** dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapatlah dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur ***Memiliki,*** akan tetapi jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai adanya suatu barang yang mana barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun secara tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain untuk menjadi milik, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur memiliki adalah demikian dapat diartikan;

Menimbang, bahwa ***Menyimpan,*** jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendakinya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak;

Menimbang, bahwa ***Menguasai***, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan bahwa barang atau benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalma terapi seta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedangang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Para Saksi mendapatkan informasi dari seorang informan yang memberitahukan tentang seringnya terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johot Kota Medan, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar menjadi pembeli. Kemudian Para Saksi menuju kelokasi tersebut dan melihat Terdakwa ada di pinggir jalan, lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang kemudian dari tangan sebelah kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,50 gr (lima koma lima puluh gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 858/NNF/2022 tanggal 16 Februari 2023 dan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 00077/09.00.00/2023 dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2881 AEZ warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa adapun Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan oleh Terdakwa atas suruhan dari seorang laki-laki bernama Tembong yang mana awalnya Tembong menghubungi Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Jalan Patumbak Kampung Karo kemudian dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dengan panggilan Om (DPO) dan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,50 gr (lima koma lima puluh gram) tersebut kemudian atas suruhan Tembong, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Sukacita Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan dan akan dihubungi oleh seseorang dan apabila Terdakwa berhasil mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta menunjukkan bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik Negara dalam produksi narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika Golongan I milik Terdakwa tersebut, ternyata selama dipersidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa menyadari bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada penguasaannya dan Terdakwa menyadari memiliki narkotika tersebut dengan cara tanpa hak atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa memiliki narkotika tersebut secara tidak sah dan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan yang disuruh untuk diambil oleh Terdakwa dari hasil narkotika jenis sabu tersebut namun berdasarkan fakta bahwa Terdakwa belum menerima upah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana dapat memberikan efek negatif kepada kepada orang lain dan dilingkungan sekitar dan perbuatan tersebut tidak patut untuk ditiru dan merupakan perbuatan yang bersifat membahayakan dan dapat menjadi perusak bagi generasi bangsa maka sudah sepatutnyalah Terdakwa untuk mempertangung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus diberikan efek jera untuk menginsyafi perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh kareWna Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,50 gr (lima koma lima puluh gram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2881 AEZ, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ialah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **Haryo Kuswanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Haryo Kuswanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,50 gr (lima koma lima puluh gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2881 AEZ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **26 Mei 2023** oleh **Arfan Yani S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Immanuel, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 Juni**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Joni, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Evi Yanti Panggabean, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta **Penasihat Hukum Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	**Arfan Yani, S.H.**
Immanuel, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Joni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)